

## 1. 업무개요

충청권환경본부(충청권환경청 ○○○○○부, 이하 “○○○○○부”라 함)는 「대기환경보전법」, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 및 「항만지역 등 대기질 개선에 관한 특별법」에 따라 광범위한 지역의 배경농도, 항만지역 등의 대기질 현황 및 변화에 대한 실태, 도시지역 또는 산업단지 인근지역에서의 특정유해대기물질에 의한 오염 실태를 파악하고자 「대기오염측정망 운영계획, 2021~2025, 〇〇부」에 따라 대기환경측정소를 신규로 설치하고 있다.

그리고, ○○○○○부는 신규로 설치된 대기환경측정소가 가설건물(가설건축물)에 해당됨에 따라 취득세를 납부하고 있다.

## 2. 판단기준

「지방세법」 제7조(납세의무자 등)에 따르면, 취득세는 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 양식업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 또는 요트회원권(이하 이 장에서 “부동산 등”이라 한다.)을 취득한 자에게 부과한다고 규정하고 있다.

또한, 부동산이란 토지와 건축물을 말하며, 건축물이란 건물, 구축물 및 건물과 구축물의 특수한 부대설비를 말하며, 건물이란 주택, 점포, 창고, 수상건물 등 지붕과 벽 또는 기둥이 있는 것으로 규정하고 있어 가설건물(가설건축물)<sup>1)</sup>도 취득세

1) 「지방세법」 제9조(비과세)제5항에 의하면, 임시홍행장, 공사현장사무소 등(제13조제5항에 따른 과세대

의 부과대상이라고 규정하고 있다.

따라서, 취득세는 가설건축물 신고일(취득일)로부터 60일 이내에 납부하여야 하고, 취득세율은 특례세율이 적용되어 취득세 2%와 농어촌특별세 0.2%를 포함하여 2.2%의 세율을 적용해야 하며, 부가가치세를 환급받을 수 있는 경우에는 취득가액 산정 시 건물 취득가액에 부가가치세를 산입하지 않아야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇◇◇부에서는 대기오염측정망 운영계획에 따라 대기환경측정소를 신규로 설치하고 있으며, 공사가 완료된 대기환경측정소에 대하여 [표 17]과 같이 취득세를 납부하였다.

[표 17] 대기환경측정소 설치에 따른 취득세 납부현황

| 구분            | 취득일        | 취득가액               | 납부액    | 지출일        | 비고 |
|---------------|------------|--------------------|--------|------------|----|
| C지역 유해대기물질측정소 | ===.==.==. | =====원<br>(부가세 제외) | =====원 | ===.==.==. |    |
| D지역 향만측정소     | ===.==.==. | =====원<br>(부가세 제외) | =====원 | ===.==.==. |    |
| E지역 향만측정소     | ===.==.==. | =====원<br>(부가세 포함) | =====원 | ===.==.==. |    |

충청권환경본부 종합감사 기간 중 공사가 완료된 대기환경측정소에 대하여 취득세 납부 현황을 확인한 결과, 취득가액 산정에 있어 C지역 유해대기물질측정소 및 D지역 향만측정소는 부가가치세를 제외하고 취득가액을 산정하여 적정하게 취득세를 납부하였으나, E지역 향만측정소는 취득가액 산정 시 부가가치세를 포함

상은 제외한다.) 임시건축물의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 존속기간이 1년을 초과하는 경우에는 취득세를 부과하여야 한다.

하여 취득가액을 산정함으로써 취득세 =====원을 과다하게 납부하는 결과를 초래하였다.

#### 4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

#### 5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 E지역 향만측정소 취득세 납부 업무를 부정하게 한 충청권환경본부 [X][X][X][X][X]처 [X][X][X][X][X]부(現, [X][X][X][X][X][X]원 [X][X][X][X]부) ●급 ○○○에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

충청권환경본부장([X][X][X][X][X]처장)은 E지역 향만측정소 취득가액을 잘못 산출하여 과다 납부한 취득세 =====원을 환급받을 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 【시정(환급)】